

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2288/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหานคร จำกัด

โจทก์

นางรื่นฤดีหรือกุลฤดี ยุวบูรณ์

ผู้ร้อง

นายเสนีย์ ยุวบูรณ์

จำเลย

นางรื่นฤดีหรือกุลฤดี ยุวบูรณ์ ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่ควรฟัง โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่42616 แขวง
ลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเลขที่99 ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อบังคับตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินและบ้านเป็นสินส่วนตัว
ของผู้ร้องมิใช่ทรัพย์สินของจำเลย หนี้ตามคำพิพากษาจำเลยก่อขึ้นโดยส่วนตัวมิใช่
เป็นหนี้ร่วม ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79,78)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 70 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องระหว่างการ
พิจารณาและคดีมีเหตุสมควร จึงให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง
ฎีกา

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องระหว่างการ
พิจารณาและคดีมีเหตุสมควร จึงให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง
ฎีกา

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนานันท์-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>